

1501012-15.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2190253/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 19040628 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 3785/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501012-15.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2190253/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 19040628 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 3785/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2190253 - 06º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 3785/21/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Helama de Oliveira Santos

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA MAJOR VERGÍLIO DE LIMA, 384

PORTO SEGURO - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15040426Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PArt. 33 "caput"

do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Justiça Gratuita

Aos 19/08/2022, às 16:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na

pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu Helama de Oliveira Santos, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a) constituído, DR. ALEX SANDRO CHEIDDI, OAB 107.144/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida uma testemunha, Adriano Negri, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva das testemunhas Marcos Vinicius O. de Almeida, Matheus H. Travessa e Bianca F. Castelo Branco, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. HELAMA DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 13 horas, na Rua Major Vergílio de Lim nº 384, Porto Seguro e na Rua Leonardo Rodrigues da Silveria nº 383, Floresta Parque, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 98,78 gramas de maconha, distribuídas em 09 porções. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), fotografias (fls. 28/30), laudo de constatação (fls. 41/43), exame químico-toxicológico (fls. 84/87 e 91/94) e laudo em aparelho celular (fls. 128/131). O réu foi notificado (fls. 123) e apresentou defesa preliminar (fls. 109/114). A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2022 (fls. 133/134). O réu foi citado (fls. 162). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 08), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou o delito, afirmando que portava as drogas para venda. Os policiais militares Adriano e Marcus, na fase policial (fls. 02/03 e 04/05), bem como em juízo, narraram que, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Vetorazzo, depararam-se com o réu ao lado de uma motocicleta Honda/CG 125, de cor prata. Ao notar a viatura, ele demonstrou intenso nervosismo e tirou rapidamente a mão do bolso, o que motivou a abordagem. Em poder dele, localizaram: a) no bolso direito, uma porção de maconha; b) no bolso esquerdo, um aparelho celular; c) na pochete que trazia na cintura, 05 porções de maconha e uma nota de R\$ 50,00. Questionado, o réu admitiu informalmente que adquiriu a droga no bairro Maria Lúcia e pretendia revendê-la para "fazer um dinheiro". Questionaram se ele tinha mais drogas em sua residência. Em um primeiro momento ele respondeu que não e indicou um endereço, autorizando que os policiais fizessem buscas. Foram até o local, deparando-se com a ex-companheira do réu, a qual afirmou que ele não residia mais ali. Diante disso, questionado novamente, o réu revelou seu verdadeiro endereço, na casa de sua avó Lourdes. Dessa feita, o réu admitiu que tinha mais entorpecentes no local, informando que guardava mais 03 porções de maconha e uma balança de precisão, em uma escrivaninha no seu quarto. Diligenciaram até o local e encontraram as porções e a balança. Acrescentam que o ingresso neste segundo imóvel foi franqueado pelo réu e pela proprietária Lourdes. Registraram um vídeo de Helamã durante a ocorrência. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: maconha. A narrativa dos policiais militares, harmônica e uníssona, tornaram certas as circunstâncias da abordagem: na via pública, o réu trazia 06 porções de maconha, 01 delas em seu bolso e o restante na pochete, junto de uma nota de R\$ 50,00; na residência dele ainda foram encontradas outras 03 porções e uma balança de precisão. Assim, a confissão do réu se coaduna com a prova oral colhida, tornando certa e incontroversa a autoria

delitiva. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que a quantidade e natureza das drogas não extrapolam o comum ao tipo. O réu também não possui antecedentes criminais (fls. 124/127). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, verifico a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois preenchidos os requisitos legais. Assim, a pena é reduzida em 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas corpus nº 596.603 - SP, fixo o regime inicial aberto. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, notadamente por serem insuficientes para prevenção e reprovação da conduta. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu HELAMA DE OLIVEIRA SANTOS às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Fica decretada a perda das apreensões de fls. 06/07, porquanto relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, chefe de seção, digitei e subscrevi.